

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2602/2533

บริษัท ธนาकार เอเชีย จำกัด
เจ้าหนี้

โจทก์

โจทก์

บริษัท แคปปิตอลชิพยาร์ด จำกัด

โจทก์

บริษัท บางกอก ชิปปิลดิ้ง แอนด์เอ็นยี
เนียร์ริง จำกัด กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 107 (3), มาตรา 130 (8)

ป.วิ.พ. มาตรา 221

เจ้าหนี้กับลูกหนี้มีข้อสัญญาว่า เมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาให้ใช้ กฎหมาย
ของประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาบังคับแก่กรณีและดำเนินกระบวนการพิจารณาทาง
อนุญาโตตุลาการในประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อการดำเนินกระบวนการพิจารณา
และคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ปรากฏว่ามีข้อผิดพลาด ไม่ถูกต้องตาม ขั้นตอน
ขัดต่อ กฎหมายหรือขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน คำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จึงผูกพันลูกหนี้เจ้าหนี้นำมาฟ้อง
บังคับในศาลไทยได้โดย ไม่จำเป็นต้องให้ศาลไทยกลับไปวินิจฉัยอีกว่าลูกหนี้หรือเจ้าหนี้
เป็นฝ่ายผิดสัญญา เจ้าหนี้จึงอาศัยคำชี้ขาดทางอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ขอรับชำระ
หนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสองได้ .

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 ที่ 2 เด็ดขาด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2525 บริษัทแคปปิเลซฟยาร์ด จำกัดเจ้าหนี้รายที่ 8 ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทยสิงคโปร์ เป็นเงิน 32,222,331.34 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1, ที่ 2

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นว่า น่าเชื่อว่ามีลูกหนี้ต่อกันจริงมูลหนี้เกิดขึ้นก่อนวันพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ขาดอายุความ และไม่ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ตาม มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 1 เป็นเงิน 14,270,285.22 บาท และจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 2 เป็นเงิน 7,560,526.03 บาทตามมาตรา 130(8) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ส่วนที่ขอเกินมาให้ยก

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ขอรับชำระหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ลูกหนี้ (จำเลย(ที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ลูกหนี้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้มาโดยอาศัยมูลหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยจึงมีเพียงว่าคำชี้ขาดดังกล่าวใช้บังคับได้หรือไม่ เห็นว่าตามข้อสัญญาในเอกสารหมายเลข 17 ข้อ 16, 17 และ จ.18 ข้อ 14, 15 กำหนดว่าเมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาให้ใช้กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มาบังคับแก่กรณี และดำเนินกระบวนการพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ฉะนั้นเมื่อมีข้อพิพาท

ระหว่างเจ้าหนึ่กับลูกหนึ่และเจ้าหนึ่ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ จึงเป็นการ
ดำเนินการตามข้อตกลงของคู่สัญญา คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยอมผูกพันคู่
สัญญาคือเจ้าหนึ่และลูกหนึ่ ข้ออ้างที่ว่าลูกหนึ่ทั้งสองไม่เห็นด้วยกับการตั้ง
อนุญาโตตุลาการก็ดี สัญญาเลิกกันแล้วข้อสัญญาดังอนุญาโตตุลาการยอมเลิกไปด้วย
นั้น เห็นว่าลูกหนึ่ที่ 2 ยอมรับในคำให้การชั้นสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าเมื่อมีการตั้งอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายแห่งประเทศไทย
สาธารณรัฐสิงคโปร์แล้ว ลูกหนึ่ที่ 2 ก็ยอมรับรวมทั้งลูกหนึ่ที่ 1 ก็ต้องยอมรับด้วย
แสดงให้เห็นว่าลูกหนึ่ทั้งสองไม่ได้แย้งคัดค้านการตั้งอนุญาโตตุลาการ ส่วนที่ลูกหนึ่
ทั้งสองยกขึ้นอ้างด้วยว่าเมื่อมีการนัดพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการแล้ว มีการเลื่อน
การพิจารณาไม่ได้แจ้งให้ลูกหนึ่ทั้งสองทราบนั้น เจ้าหนึ่นำสืบว่ากฎหมายแห่งประเทศไทย
สาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่ได้บัญญัติให้ต้องทำเช่นนั้น โดยมีคำเบิกความของนายมูทะทัม
บายคาร์ธิเกส อนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดมาเบิกความเป็นพยานศาลในคดีที่เจ้าหนึ่เป็น
โจทก์ฟ้องลูกหนึ่ทั้งสองตามคดีของศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ 13638, 13639/2523
ว่าในการนัดพิจารณาคดีได้แจ้งให้ลูกหนึ่ทั้งสองทราบแล้ว ส่วนการเลื่อนการพิจารณา
ไปนั้น การพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาของศาล ซึ่ง
กฎหมายไม่มีบัญญัติว่าการเลื่อนไปต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบทั้งในการพิจารณาคดีลูก
หนึ่ทั้งสองก็มีได้เข้าสู่คดี นายมูทะทัมบายคาร์ธิเกส จึงชี้ขาดไป คำชี้ขาดถึงที่สุด เว้น
แต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดพลาดแจ้งชัดในคำชี้ขาด จึงจะขอให้ศาลสูงเพิกถอนคำ
ชี้ขาดได้ฉะนั้นเมื่ออนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนึ่ลูกหนึ่โดยไม่
ปรากฏว่ามีความผิดพลาด คำชี้ขาดยอมผูกพันลูกหนึ่ทั้งสองทั้งไม่ปรากฏว่าคำชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทยไม่ถูกต้องตามขั้นตอน ขั้นตอน
กฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
แห่งประเทศไทยจึงผูกพันลูกหนึ่ และเจ้าหนึ่นำมาฟ้องให้บังคับในศาล
ไทยได้ ทั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องให้ศาลไทยกลับไปวินิจฉัยข้อเท็จจริงอีกว่า ลูกหนึ่หรือเจ้า

หนึ่งเป็นฝ่ายผิดสัญญา ฉะนั้นเมื่อมีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ลูกหนี้ทั้งสองรับผิด ลูกหนี้ทั้งสองจึงต้องผูกพันตามคำชี้ขาดนั้น..."

พินากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา แผ่นก หมายเลขคดีแดงศาลชั้น ต้น	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา หมายเหตุ
---	---